



P U T U S A N

Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **GUSMAN ASWARI bin (almarhum) M. SALAM;**
- Tempat Lahir : Muara Maung;
- Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/16 Oktober 1972;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- II. Nama : **MUHAMMAD bin DARNAWI;**
- Tempat Lahir : Muara Maung;
- Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/4 April 1978;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. Nama : **NARUN NASIR bin HASIM;**
- Tempat Lahir : Telatang;
- Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/11 Mei 1961;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tinggal : Desa Telatang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- IV. Nama : **APRIANSYAH bin MARUDIN;**
- Tempat Lahir : Muara Maung;
- Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/12 September 1974;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- V. Nama : **ERPANI bin M. SALAM;**
- Tempat Lahir : Muara Maung;
- Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/31 Desember 1979;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa II dilakukan penangguhan penahanan sejak tanggal 23 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025



PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama GUSMAN ASWARI bin (almarhum) M. SALAM, bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD bin DARNAWI, Terdakwa III. NARUN NASIR bin HASIM, Terdakwa IV. APRIANSYAH bin MARUDIN dan Terdakwa V. ERPANI bin M. SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I atas nama GUSMAN ASWARI bin (almarhum) M. SALAM, bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD bin DARNAWI, Terdakwa III. NARUN NASIR bin HASIM, Terdakwa IV. APRIANSYAH bin MARUDIN dan Terdakwa V. ERPANI

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025



bin M. SALAM masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) tali rafia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. GUSMAN ASWARI bin (almarhum) M. SALAM, Terdakwa II. MUHAMAD bin DARNAWI, Terdakwa III. NARUN NASIR bin HASIM, Terdakwa IV. APRIANSYAH bin MARUDIN dan Terdakwa V. ERPANI bin M. SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi syarat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Para Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) kayu bulat dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter;
 - 2 (dua) keping papan kayu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tali rapih warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 405/PID.SUS-LH/2024/PT PLG tanggal 14 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2025/PN Lht yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 6 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 20 Januari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 6 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lahat telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa telah melakukan pemortalan akses jalan yang 2 (dua) kali, dimana yang pertama yaitu memasang tali rafia saja dan yang kedua dengan pemortalan dengan menggunakan kayu bulat yang berukuran 1,5 (satu koma lima) meter yang dilapisi dengan papan sejumlah 5 (lima) keping papan dengan ukuran masing-masing papan 2 (dua) meter dan kemudian dililitan dengan tali rafia berwarna hitam yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dilakukan Para Terdakwa di badan Jalan Hauling PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP);

- Bahwa yang menyebabkan pemortalan tersebut terjadi karena Terdakwa I merasa bahwa tanah yang terletak di salah satu bagian dari Jalan Hauling adalah tanah Terdakwa I yang belum mendapatkan ganti rugi dari PT. IJAP sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II, III, IV dan V untuk ikut memortal badan Jalan Hauling tersebut sebagai wujud protes dari Terdakwa I;
- Bahwa akibat pemortalan akses jalan oleh Para Terdakwa tersebut mobilitas keluar masuk kendaraan di pertambangan wilayah IUP PT. IJAP terhambat sehingga kegiatan pertambangan dari tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022 tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa lokasi pertambangan PT. IJAP tersebut sudah dimulai dari tahun 2018 dan sudah dilakukan kegiatan penambangan batu bara sejak tahun 2021 dan PT. IJAP adalah sebagai pemegang IUP berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor: 503/42/KEP/PERTAMBEN/2012 tentang Peningkatan Tahap Kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi batubara kepada PT. Indah Jaya Abadi Pratama tanggal 31 Januari 2012;
- Bahwa fakta tersebut membuktikan Para Terdakwa telah merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Indah Jaya Abadi Pratama (PT. IJAP) yang telah memiliki (IUP);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAHAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juni 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)